

## Nr. 121 Anfrage des Reichsarbeitsministers zur Bestellung der Vertrauensräte in den Betrieben und Entscheidung Hitlers. 24. Mai / 13. Juni 1938

R 43 II/547b, Bl. 32–33, 36    *Ausfertigung/Reinkonzept*<sup>1</sup>

*Beginn:*  
*Beginn:*

**a.: Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 24. Mai 1938**

*Geheim!*

Sehr verehrter Herr Dr. Lammers!

Durch das Gesetz vom 1. April 1938 (RGBl. I S. 358) ist die Amtsdauer der Vertrauensräte erneut – nunmehr bis auf weiteres – verlängert worden<sup>2</sup>. Das Gesetz ist ergangen, nachdem der Inhalt meines Schreibens vom 31. Januar 1938<sup>3</sup> von Ihnen dem Führer vorgetragen worden war und der Führer sich daraufhin für eine weitere Verlängerung der Amtsdauer entschieden hatte<sup>4</sup>. Es wird in weiten Kreisen, so insbesondere auch vom Stellvertreter des Führers und von der Deutschen Arbeitsfront, die Auffassung vertreten, daß der Führer künftig keine sogenannten Vertrauensratswahlen mehr wünsche und aus diesem Grunde auch die weitere Verlängerung der Amtsdauer der Vertrauensräte angeordnet habe. Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit<sup>5</sup> sieht bekanntlich in seinem § 9 vor, daß die Listen der Vertrauensmänner und ihrer Stellvertreter vom Führer des Betriebes und dem Betriebsobmann der Deutschen Arbeitsfront aufgestellt werden und über die Liste eine Abstimmung der Gefolgschaft, die sog. Vertrauensratswahl, stattfindet. An Stelle dieses Verfahrens würde also, falls sich der Führer in dem vorbezeichneten Sinne entschieden hat, ein anderes Bestellungsverfahren vorzusehen sein.

Die Ressorts haben diese Frage bereits vor Erlaß des Gesetzes vom 1. April 1938 erörtert. Es ist damals die in Abschrift beigefügte Regelung ausgearbeitet worden, die eine Bestellung der Vertrauensmänner ohne Abstimmung der Gefolgschaft vorsieht<sup>6</sup>. Die Feststellung, daß der Führer diese Abstimmung nicht mehr wünsche, blieb dabei ausdrücklich vorbehalten. Für die in dem Entwurf vorgesehene Abschaffung der Vertrauensratswahlen haben sich insbesondere der Stellvertreter des Führers und der Reichs- und Preußische Wirtschaftsminister ausgesprochen. Sie gingen dabei von der Annahme aus, daß der Führer in diesem Sinne bereits entschieden habe. Gegen eine Abschaffung der Vertrauensratswahlen haben vor allem der Reichsführer SS, *Himmler*, und der Reichsminister des Innern schwerwiegende Bedenken geäußert. Der Reichsminister des Innern weist in

<sup>1</sup> Abschrift von b. in R 3901/20652, Bl. 179. Zu Vorgeschichte und Veranlassung s. Dok. Nrr. 17 und 46. Vgl. SPOHN, Betriebsgemeinschaft, S. 92 f.

<sup>2</sup> S. ARH III, Nr. 41 Anm. 6; oben Dok. Nr. 46 Anm. 7.

<sup>3</sup> Seldte hatte hierin um einen Vortragstermin bei Hitler u. a. über die eigentlich für März/April anstehenden Vertrauensratswahlen gebeten, notfalls um Klärung der Frage durch Lammers selbst, „ob sie auch in diesem Jahre wieder verschoben oder vertagt, oder vielleicht für die Dauer des Vierjahresplans ausgesetzt werden sollen“. R 43 II/547b, Bl. 22 f.

<sup>4</sup> Am 5. Februar, dem RAM mitgeteilt durch Schreiben vom 23. 2. 1938; s. Anhang, FV 77\*.

<sup>5</sup> AOG vom 20. 1. 1934 (RGBl. I S. 45).

<sup>6</sup> Anlage: Neufassung der §§ 9–9c aus der revid. (zweiten) Vorlage eines ÄndG zum AOG vom 18. 2. 1938 (s. Dok. Nr. 46 Anm. 7); R 43 II/547b, Bl. 34.

einem Schreiben vom 20. November 1937, dessen Abschrift ich beifüge<sup>7</sup>, daraufhin, daß die Abschaffung der Vertrauensratswahlen den Eindruck erwecken könnte, als ob der nationalsozialistische Staat der Unterstützung durch die Arbeiterschaft nicht mehr sicher sei; jedenfalls könnte man einer dahingehenden kommunistischen Agitation überzeugende Argumente schwerlich entgegenstellen. Mitglieder des Vertrauensrats, die grundsätzlich nicht mehr das Vertrauen der Gefolgschaft benötigten, seien auch in deren Augen nicht mehr ihre Vertrauensmänner, sondern allenfalls Vertrauensmänner des Betriebsführers oder der Deutschen Arbeitsfront. Verschiedene Reichstreuhand der Arbeit haben mir in gleichem Sinne berichtet. Nach dem Bericht des Reichstreuhanders der Arbeit für das Wirtschaftsgebiet Nordmark<sup>8</sup> teilt auch der Gauleiter *Kaufmann* diese Auffassung. Ich kann mich gleichfalls der Berechtigung der Bedenken nicht verschließen. Die Vertrauensratswahlen müßten allerdings als rein innerbetriebliche Abstimmungen durchgeführt werden; es dürfte ihnen nicht der Anschein politischer Wahlen gegeben werden.

Um eine sichere Unterlage für die weiteren Beratungen zu gewinnen, darf ich ergebenst um Unter-  
richtung bitten, ob bereits eine Entscheidung des Führers zu der aufgeworfenen Frage vorliegt. Sollte dies nicht der Fall sein, wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie eine Entscheidung herbeiführen würden. Das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit muß demnächst in einigen wichtigen Punkten geändert werden. Es würde dem Wunsche aller Beteiligten entsprechen, wenn dabei geklärt werden könnte, in welcher Weise künftig nach der Entscheidung des Führers die Vertrauensmänner zu bestellen sind. Da die Vertrauensmänner nunmehr bereits im vierten Jahr im Amte sind und seit ihrem Amtsbeginn die Zusammensetzung der Gefolgschaften sich in den meisten Betrieben wesentlich geändert hat, besteht ein dringendes Bedürfnis, in nicht zu ferner Zeit eine allgemeine Neubestellung der Vertrauensmänner vorzunehmen<sup>9</sup>.

Ich wäre dankbar, wenn der Führer meinen persönlichen Vortrag in der Angelegenheit entgegen-  
nähme.

Heil Hitler!  
Ihr sehr ergebener  
Franz Seldte

**b.: Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an Reichsarbeitsminister Seldte. 13. Juni 1938**

*Geheim!*

Sehr verehrter Herr Seldte!

Ihr Schreiben vom 24. Mai 1938 – III b 9061/38 g – habe ich dem Führer und Reichskanzler zur Kenntnis gebracht<sup>10</sup>. Dabei hat der Führer und Reichskanzler mich wissen lassen, daß er zu seinem Bedauern nicht in der Lage sei, in der nächsten Zeit Ihren persönlichen Vortrag entgegenzunehmen. Er hat mich aber gleichzeitig beauftragt, Ihnen mitzuteilen, es entspreche seiner Auffassung, wenn künftig keine Vertrauensratswahlen mehr stattfinden. Er halte es vielmehr für zweckmäßig, daß

<sup>7</sup> Anlage: RIM an RAM, 20. 11. 1937, geheim; ebd. Bl. 35. Auszug zit. in ARH IV, Nr. 165 Anm. 8.

<sup>8</sup> Friedrich Völtzer; Bericht nicht ermittelt.

<sup>9</sup> Ähnlich hatte bereits der RWiM mit Schreiben an den RMRk vom 24. 3. 1938 argumentiert: „Die zur Zeit amtierenden Vertrauensmänner sind noch durch Abstimmung der Gefolgschaften im Frühjahr 1935 gewählt worden und seit dieser Zeit auf Grund der Verlängerungsgesetze von 1936 und 1937 im Amt. Die Zusammensetzung der Vertrauensräte entspricht daher in fast allen Betrieben nicht mehr den Wünschen und der Zusammensetzung der Gefolgschaften, sodaß der einzelne Vertrauensrat seinen Aufgaben nicht mehr gerecht werden kann. Zudem hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, daß eine ganze Reihe von Vertrauensmännern den an sie zu stellenden Anforderungen in politischer Hinsicht nicht entsprechen [sic]. Die infolge der wiederholten Verlängerungen der Amtsdauer der Vertrauensräte hervorgerufene Ungewißheit über die künftige Neubestellung der Vertrauensmänner hat auch zu einer gewissen Unruhe in den Betrieben geführt.“ R 43 II/547b, Bl. 29.

<sup>10</sup> Am 1. Juni; s. Anhang, FV 289\*.

die Vertrauensmänner unter überwiegender Mitwirkung der Arbeitsfront im Wege der Berufung bestellt werden. Bei dieser Gelegenheit äußerte sich der Führer und Reichskanzler ferner dahin, daß ihm das auf Grund der Ressortbesprechung in Aussicht genommene Verfahren zur Bestellung der Vertrauensmänner zu umständlich erscheine<sup>11</sup>.

Indem ich Ihnen dem mir erteilten Auftrage entsprechend hiervon Kenntnis gebe, bin ich mit

Heil Hitler!  
Ihr sehr ergebener  
L[ammers]

Dr. K[ill]y 10./6.

---

<sup>11</sup> Über die konkrete Bedeutung und Tragweite dieser Entscheidung erbat StS Krohn/RAM schließlich mit Schreiben an Lammers vom 12. 11. 1938 nähere mündl. Aufklärung; R 43 II/547b, Bl. 37. Diese Rücksprache fand am 8. 12. in der Rkei statt, Krohn hielt darüber fest: Lammers beabsichtige „die Angelegenheit dem Führer noch einmal vorzutragen, da er die von uns gestellten Fragen von sich aus nicht beantworten kann. Ich sprach das Problem mit ihm durch. Herr Reichsminister Dr. Lammers war der Auffassung, der Führer stoße sich wohl mehr an der Form einer Abstimmung. Vielleicht wäre er aber mit einem Verfahren derart einverstanden, daß der Betriebsführer die Absichten über die Zusammensetzung des Vertrauensrats der Gefolgschaft bekanntgäbe und anheimstelle, Einsprüche und Bedenken gegen die in Aussicht genommenen Vertrauensmänner innerhalb einer bestimmten Frist mitzuteilen.“ Auch glaube Lammers, „daß der Führer, wenn er sich für eine überwiegende Mitwirkung der Arbeitsfront ausgesprochen habe, dabei nicht den Hauptwert auf das Wort ‚überwiegend‘ legen werde. Die maßgebende Mitwirkung dürfte vielleicht auch ausreichen“. R 3901/20652, Bl. 178. Entsprechende Vorschläge unterbreitete der RAM am 24. 1. 1939; s. Folgeband.

## **Zitierhinweis**

Nr. 121 Anfrage des Reichsarbeitsministers zur Bestellung der Vertrauensräte in den Betrieben und Entscheidung Hitlers. 24. Mai / 13. Juni 1938a. Der Reichs- und Preußische Arbeitsminister an den Reichsminister und Chef der Reichskanzlei. 24. Mai 1938b. Der Reichsminister und Chef der Reichskanzlei an Reichsarbeitsminister Seldte. 13. Juni 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d121>